

Alerta FinCEN: Protege tu ITIN de Fraude de Nómina

Esquemas de nómina falsa exponen tu información personal y generan deudas fiscales que no son tuyas.

1. Qué es el Fraude de Nómina con ITIN

El Departamento del Tesoro (FinCEN) alertó sobre estafadores que roban o usan tu ITIN sin permiso para crear empleos falsos en nóminas de empresas que no conoces. El esquema funciona así: alguien registra tu ITIN como empleado en compañías ficticias, reporta ingresos que nunca ganaste y genera obligaciones fiscales a tu nombre.

- Los estafadores presentan Forms W-2 falsos con tu ITIN, reportando salarios inexistentes
- El IRS recibe esos W-2 y asume que ganaste ese dinero, creando una deuda fiscal en tu expediente
- Tú nunca trabajaste para esas empresas ni recibiste el dinero, pero apareces como responsable del impuesto
- Puede tomar meses o años limpiar tu récord fiscal, y mientras tanto enfrentas avisos de cobro del IRS

2. Por Qué los Self-Employed Son Blanco Frecuente

Si trabajas por tu cuenta, tu ITIN está en múltiples documentos: contratos, 1099, cuentas bancarias, aplicaciones de crédito. Cada punto de exposición es una oportunidad para que un estafador capture tu número. A diferencia de empleados tradicionales con un solo W-2 al año, los self-employed manejan decenas de transacciones y formularios, aumentando el riesgo de filtración.

- Clientes y plataformas digitales tienen tu ITIN en sus sistemas; si sufren un breach, tu número queda expuesto
- Algunos contratistas piden copias de tu ITIN sin medidas de seguridad adecuadas
- Los estafadores prefieren ITINs de self-employed porque el IRS ve movimiento constante de ingresos y es más difícil detectar un W-2 falso entre muchas transacciones
- Si el esquema involucra empresas fantasma en tu mismo gremio, las cifras falsas pueden parecer plausibles al IRS

3. Señales de Alerta y Cómo Detectar el Fraude

El IRS puede notificarte de ingresos que no reportaste, o tu transcript muestra W-2 de empleadores que no reconoces. Actúa inmediatamente si detectas alguna de estas señales:

- Recibes un aviso del IRS sobre ingresos de un empleador para el cual nunca trabajaste
- Tu IRS transcript (pídelo gratis en irs.gov/account) lista Forms W-2 de compañías desconocidas
- Intentas presentar tu declaración y el IRS la rechaza porque alguien ya la presentó con tu ITIN
- Aparecen retenciones de impuesto que nunca te descontaron, o un reembolso que no solicitaste
- Bancos o acreedores te contactan sobre cuentas o préstamos que no abriste

4. Pasos Inmediatos para Proteger tu ITIN

La prevención empieza con controlar quién tiene acceso a tu ITIN y monitorear tu expediente fiscal regularmente. Estas acciones reducen el riesgo de exposición y aceleran la detección si alguien ya usó tu número.

- Solicita un IRS Identity Protection PIN (IP PIN) en irs.gov: un código de 6 dígitos que el IRS te asigna cada año y que debes incluir en tu declaración para validar que eres tú quien la presenta
- Revisa tu IRS transcript cada trimestre en irs.gov/account para verificar que no aparezcan Forms W-2 o 1099 que no reconoces
- Comparte tu ITIN solo cuando sea absolutamente necesario: pregunta por qué lo necesitan y cómo lo protegerán
- Usa métodos seguros de transmisión: nunca envíes tu ITIN por email sin cifrar ni lo escribas en formularios públicos
- Si ya detectaste fraude, presenta Form 14039 (Identity Theft Affidavit) al IRS y reporta el caso a FinCEN usando el sistema de reporte en fincen.gov

5. Qué Hacer Si Ya Eres Víctima del Esquema

Si el IRS te notifica sobre ingresos falsos o detectas W-2 fraudulentos en tu transcript, necesitas documentar y disputar cada caso formalmente. El proceso es lento pero esencial para limpiar tu récord.

- Presenta Form 14039 al IRS inmediatamente, explicando que eres víctima de robo de identidad fiscal
- Reúne evidencia: copias de tu IRS transcript mostrando los W-2 falsos, cartas del IRS, cualquier comunicación con las empresas fantasma
- NO presentes una declaración incluyendo los ingresos falsos para evitar el aviso del IRS: eso te hace responsable de impuestos sobre dinero que nunca ganaste



Anibal Hernandez Ramos
+1 786-794-1152 | ahwealthgroup25@gmail.com

Personal Income Tax | Corporate Income Tax | Bookkeeping Services

- Reporta el fraude a la Federal Trade Commission en identitytheft.gov y obtén un FTC Identity Theft Report
- Un Enrolled Agent o CPA especializado en resolución de casos de identidad puede representarte ante el IRS para acelerar la limpieza de tu expediente

IMPORTANTE:

- Contenido educativo general; cada caso de fraude requiere análisis individual con documentación específica.
- Disputas ante el IRS pueden requerir representación de EA/CPA/abogado con poder de attorney (Form 2848).